CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
****

HỢP ĐỒNG THUÊ VÀ CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
- Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của các bên tham gia Hợp đồng;
Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2026. Chúng tôi gồm:

1.Bên Cho Thuê :
- Đại diện Bên Cho Thuê: Nguyễn Xuân Mạnh
- CCCD: 035062003784 Ngày Cấp : 27/04/2021
-Số điện thoại : 0916787989
- Hộ khẩu thường trú: 50 Đường N2, Thống Nhất 1, Dĩ an, Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam

*(Sau đây gọi là "**Bên A**")*

2.Bên Thuê :
- Đại diện Bên Thuê: Công Ty TNHH TMDV Ngũ Kim Thịnh Phát
- Mã Số Thuế : 3703320753
- Đại diện bên thuê: Zhong Xiang Hai

chức vụ : giám đốc
- Số Hộ Chiếu: ED6210467
- Số điện thoại : 0347001496

*(Sau đây gọi là "**Bên B**")*

Sau khi trao đổi bàn bạc, hai bên đồng ý cùng ký kết hợp đồng cho thuê và thuê mặt bằng khoảng 2000 m vuông, trong đó xưởng khoảng 1000m vuông và 1000m vuông gồm nhà kho,tolet nằm trên một phần Thửa đất số 90, Tờ bản đồ số 95, Khu phố 1B , Phường An phú, Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam (*sau đây gọi là "**hợp đồng**"*) với các điều khoản sau đây

ĐIỀU I: CÁC KHOẢN MỤC CHUNG

1.Mục đích sử dụng mặt bằng

Ông Nguyễn Xuân Mạnh là chủ sở hữu hợp pháp Thửa đất số 90, Tờ bản đồ số 95, Phường An phú, Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam. Bên A đồng ý cho Bên B thuê sử dụng nhà xưởng trên đất cùng các công trình phụ trợ xây dựng kèm theo nhà xưởng để bên B ở hoặc sản xuất kinh doanh làm ngũ kim mài, đánh bóng kim loại

2.Thời hạn thuê
- Thời hạn thuê: 08 năm. (từ ngày 27/03/2026 tới 27/03/2034)
- Thời gian bàn giao 1/4 bên A cho bên B là 30 ngày để lắp đặt máy móc và bên A sẽ mở cổng riêng cho bên B sử dụng .cửa thì bên B tự lắp theo công năng của bên B sử dụng

bên a sẽ tính tiền cho bên b là ngày 1/5/2026

ZHONG XIANG HAI

Scanned with CamScanner

3. Đặt cọc

- Bên B đặt cọc cho Bên A là 3 tháng tiền thuê với số tiền **120.000.000VNĐ** (*Bằng chữ: một trăm hai mươi triệu Việt Nam đồng*) và) vào ngày 27 tháng 03 năm 2026

4.Giá thuê

- Từ ngày 01/05/2026 đến ngày 01/05/2027: Bên B thanh toán cho Bên A theo giá thuê là **40.000.000VNĐ/tháng** *(Bằng chữ: bốn mươi triệu Việt Nam đồng*
- Từ ngày 01/05/2027 đến ngày 01/05/2029. Bên B thanh toán cho Bên A theo giá thuê là **45.000.000VNĐ/tháng** *(Bằng chữ: bốn mươi lăm triệu Việt Nam đồng).*

-từ ngày 01/05/2029 đến. ngày 01/05/2031 . bên b. thanh toán cho bên A Theo giá . thuê là 47.250.000VND/ tháng (*Bằng chữ : bốn mươi bảy . triệu hai trăm Năm nghìn đồng*)

- Sau khi hết hợp đồng nếu bên thuê có nhu cầu thuê tiếp giá thuê sẽ tăng 10% trong 3 năm tiếp theo.

- Từ ngày 01/05/2031 đến. ngày 01/05/2034 bên B thanh toán chooo bên A theo giá thuê là: 51.975.000 VND/ tháng (*Bằng chữ : Năm mươi mốt triệu chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)*
- Giá thuê trên không bao gồm tiền thuế xuất hóa đơn tài chính. Bên cho Thuê tự xuất hóa đơn để quyết toán và bên thuê tự đóng các loại thuế phí.Và hàng tháng bên A phải gửi hóa đơn thuế điện tử (hoặc giấy thuê cho bên B nếu có)

5. Phương thức thanh toán

Bên B thanh toán tiền thuê một tháng một lần cho Bên A vào từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng sau khi bên B nhận được hóa đơn điện tử từ bên A

6. Hình thức thanh toán

Bên B thanh toán cho Bên A bằng hình thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.

<u>ĐIỀU II</u>: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA MỖI BÊN

1.Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A:

- Bên A cam kết thửa đất là của mình và không ẩn chứa bất cứ yếu tố nào dẫn đến việc xảy ra tranh chấp dân sự hay bị pháp luật xử lý.
- Chịu mọi thiệt hại trong tranh chấp hoàn toàn và chịu bồi thường theo biên bản quyết định của tòa án.
- Yêu cầu bên A thực hiện đúng các điều trong hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho Bên B.
- Bên A có quyền dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất làm hợp đồng vay vốn ngân hàng, thay đổi người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên và các các thay đổi khác trong giấy chứng nhận , khi đó bên A và bên B sẽ điều chỉnh lại người đại diện của bên A trong hợp đồng này, các điều khoản còn lại vẫn không thay đổi giữ nguyên giá trị.

Scanned with CamScanner

-Bên A có nghĩa vụ kê khai cho thuê tài sản cho bên B, trường hợp nếu bên A không kê khai thì bên B có thể khai thay cho bên A, nhưng bên A phải đăng ký mã số thuế cho thuê tài sản và cung cấp cho bên B, để bên B kê khai cho bên A

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B:

- Tự sửa chữa những các thiết bị điện, nước, mái tolet, máng xối, cống nghẹt và hư hỏng nhỏ trong ngôi nhà trong quá trình sử dụng.
- Phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định và tự chịu trách nhiệm đối với tài sản của mình và bồi thường các thiệt hại cho các bên liên quan , bồi thường thiệt hại tài sản của bên cho thuê khi có vấn đề cháy nổ sảy ra.
- Việc lắp đặt các thiết bị viễn thông, cước phí, phí dịch vụ, vệ sinh, chi phí tiền mua điện, mua nước do bên thuê nhà sử dụng phải trực tiếp thanh toán với cơ quan cung cấpdịch vụ.
- Phải tự đi khai báo hoặc bên A hỗ trợ đi đăng ký tạm trú cho những người ở ổn định tại nhà xưởng
- Xây dựng mối quan hệ tốt với hàng xóm, láng giềng, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn phòng cháy chữa cháy và các quy định của tổ dân phố, phường v.v…Không tham gia chứa chấp các tệ nạn xã hội. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và chính quyền địa phương nơi thuê nhà về những sai trái do người thuê nhà gây ra, Bên Cho Thuê nhà không chịu trách nhiệm.

- Được quyền lắp đặt thêm thiết bị, cải tạo, sửa chữa ngôi nhà như sơn tường, làm vách thạch cao, cải tạo các thiết bị điện nước, lắp rèm chống nắng, lắp máy điều hòa, các thiết bị viễn thông v.v… để tiện lợi và thích hợp trong việc sử dụng, sau khi có sự trao đổi, đồng ý của Bên Cho Thuê và tự chịu trách nhiệm xin phép với cơ quan quản lý nhà nước và được sữa chữa khi được bên A chấp thuận
- Được phép sử dụng nhà xưởng làm văn phòng công ty, nơi hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Được phép thay đổi người đại diện khác của bên B trong hợp đồng. Khi đó bên A sẽ hỗ trợ ký lại hợp đồng mới với các điều khoản giống trong hợp đồng này.

<u>ĐIỀU III</u>: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG.

Việc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà xưởng được thực hiện trong các trường hợp sau:

1.Thời hạn thuê đã hết.

2. Nhà ở bị hư hỏng nghiêm trọng (do khách quan, không phải do lỗi của Bên Thuê).

3. Trường hợp phải ngừng hợp đồng trước thời hạn do nhà nước yêu cầu giải phóng mặt bằng, xây dựng sai quy định, sai quy hoạch, hoặc trường hợp bất khả kháng khác thì hai bên cùng tìm hướng giải quyết theo hướng Bên A trả lại tiền cọc cho bên B , Bên B trả lại nhà xưởng cho bên A

4. Một trong hai bên vi phạm bất kì điều khoản nào của hợp đồng và bên kia phải đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này, nếu Bên A phá vỡ hợp đồng Bên A phải trả lại tiền cọc cho Bên B và bồi thường cho Bên B một khoản tiền tương đương với tiền cọc. Nếu Bên B vi phạm hợp đồng ~~hay trả~~ mặt bằng trước hạn Bên B sẽ mất tiền cọc.

ZHONG XIANG HAI

Scanned with CamScanner

5. Phải thanh toán tiền đúng thời gian thoả thuận. Nếu qua thời hạn thanh toán tiền 30 ngày, xem như Bên B vi phạm hợp đồng. Bên A có quyền lấy lại mặt bằng và chấm dứt hợp đồng không trả lại tiền cọc.

ĐIỀU IV: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

- Sau khi kết thúc hợp đồng, Bên B có trách nhiệm sửa chữa các thiết bị điện nước nếu bị hỏng hóc, không bao gồm sơn sửa lại toàn bộ nhà và thay mới các thiết bị nếu vẫn còn sử dụng tốt.
- Phần điện nước: bên A sẽ cung cấp điện 3 pha 200pm , Nước có đồng hồ nước máy riêng

-Bên B phải cử người hiểu biết để đấu nối và vận hành , không lắp đặt hệ thống dây điện không đúng cách và không an toàn .Cấp dầu để khởi động máy hàng tuần. Hàng tháng bên A sẽ kiểm tra và nhắc nhở nếu xét thấy không an toàn thì bên B phải cho người sửa ngay, nếu quá 3 ngày không sửa chữa thì bên A cho người sửa chữa phí sẽ tính cho bên B. (Trong trường hợp cháy nổ do lỗi của bên B thì bên B phải bồi thường thiệt hại toàn bộ tài sản trong vụ cháy nổ đó cho bên A nếu gây ra hư hỏng đến nhà hoặc những công trình khác xung quanh nếu có, còn về vấn đề tính mạng con người nhân viên văn phòng, công nhân bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật).

- Trong thời gian thuê mặt bằng có xe hoạt động ra vào bên A phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bên B không gây khó dễ
- Khi hết thời hạn hợp đồng, nếu bên B muốn gia hạn thêm hợp đồng hoặc thanh lý hợp đồng thì phải báo trước cho Bên 60 ngày để hai bên tiến hành ký kết gia hạn hợp đồng
- Các vấn đề khác sẽ bổ sung theo phụ lục kèm theo.

ĐIỀU V: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

1.Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có gì trục trặc phát sinh thì các bên phải kịp thời thông báo và bàn bạc tìm cách giải quyết hợp lý để đảm bảo quyền lợi của đôi bên trên tinh thần hợp tác hữu nghị. Nếu không thể thỏa thuận được mới nhờ đến cơ quan pháp luật can thiệp.

2.Hợp đồng được lập thành 02(hai) bản và có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản

Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết.

Đã nhận tiền cọc

BÊN CHO THUÊ	BÊN THUÊ
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Xuân Mạnh	CÔNG TY TNHH THỦY NGỮ KIM

2026-03-28

Scanned with CamScanner